

1500864-57.2020.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2049086/2020 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 6400921 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 129/20/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2049086 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 129/20/436 - CENTRAL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500864-57.2020.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500864-57.2020.8.26.0294

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2049086/2020 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 6400921 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 129/20/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2049086 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 129/20/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 2049086 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA, 129/20/436 - CENTRAL POL.JUD-JACUPIRANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEOCLIN FRANCISCO FURQUIM

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

DEOCLIN FRANCISCO FURQUIM foi denunciado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, porque, no dia 19 de fevereiro de 2020, por volta das 5h30min, em residência localizada na Rua Pinheiro, 62, Flor da Vila, nesta cidade e Comarca de Jacupiranga-SP, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca LG, carregador, a quantia, em moedas, de R\$5,00, e um par de chinelos.

Recebimento da denúncia, às fls. 32/33.

Resposta à acusação, às fls. 76/77.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como realizado o interrogatório do réu. Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9.

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima Clemente Gomes Duarte relatou que, na primeira vez, o réu entrou na sua casa e levou seu celular e uma quantia em dinheiro. Em seguida, o acusado retornou para buscar uma televisão, quando conseguiu apanhá-lo de surpresa. Disse que a polícia foi chamada e conduziu o acusado até a delegacia.

O policial civil Vainer Marcelo Bernades relatou que a vítima de pronto identificou o acusado como autor do crime. Contou que em diligência na residência do réu conseguiu localizar o celular da vítima.

O acusado, por sua vez, confessou.

Assim, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, que, no presente caso, não são desfavoráveis ao réu. Por esta razão fixo a pena-base no mínimo legal em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, deixo de reduzir a pena, em razão da confissão, em observância ao mínimo legal abstratamente cominado para o delito.

Na 3ª fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto, CONDENO o réu DEOCLIN FRANCISCO FURQUIM pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que o réu seja portador de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial aberto, com base no art. 33, § 2º, al. "c", do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Custas pelo réu.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se ao TRE para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio OAB/DPE.

Intime-se.

Jacupiranga, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA